

CONTRATO DE SERVICIO — INVITACIÓN DIGITAL

Cómo usar esta plantilla Contrato autónomo para la venta de una Invitación Digital. No requiere contrato marco ni Anexo A: se firma solo y agota el proyecto. Rellena los campos entre [CORCHETES] , borra las opciones que no apliquen y elimina esta caja antes de enviarlo.

CARÁTULA DEL SERVICIO

Concepto	Detalle
Producto	Invitación Digital
Plan contratado	[Esencial / Pro / Premium]
Tipo de evento	[Boda / XV años / Aniversario / Bautizo / Otro: [ESPECIFICAR]]
Nombre del evento	[NOMBRE DE LOS ANFITRIONES O FESTEJADOS]
Fecha del evento	[DÍA] de [MES] de [AÑO]
Fecha límite de envío a invitados	[FECHA]
Precio	[\$[MONTO] M.N.
Vigencia de publicación	[3 / 6 / 12] meses
Dirección web	[SUBDOMINIO].devifly.dev

Contrato de prestación de servicios que celebran, por una parte, **HECTOR ALEJANDRO CRUZ SOLIS**, persona física con actividad empresarial que opera comercialmente bajo la marca **Devifly (devifly.dev)**, a quien se le denominará "**EL PRESTADOR**"; y por la otra, **[NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE]**, a quien se le denominará "**EL CLIENTE**"; y conjuntamente como "**LAS PARTES**", conforme a las siguientes declaraciones y cláusulas.

DECLARACIONES

I. Declara EL PRESTADOR:

- a) Ser persona física de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con plena capacidad jurídica para obligarse.
- b) Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave **CUSH011107NH8**, tributando bajo el **Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)**.
- c) Tener su domicilio en **Prolongación Morelos 189, Valle Dorado, C.P. 53690, Naucalpan de Juárez, Estado de México**, que señala para todos los efectos de este contrato.
- d) Contar con la experiencia y los medios técnicos suficientes para prestar el servicio objeto de este contrato.

II. Declara EL CLIENTE:

- a) Ser persona física mayor de edad con capacidad legal para obligarse. *(Sustituir por los datos de la persona moral y su representante si aplica.)*
- b) Tener su domicilio en **[DOMICILIO DEL CLIENTE]**, correo electrónico **[CORREO]** y teléfono **[TELÉFONO]**, medios que señala para recibir toda notificación.
- c) Que requiere una invitación digital para el evento descrito en la carátula, y que **conoce y acepta el alcance del plan contratado** conforme al Anexo Único de este contrato.
- d) Que la fecha del evento señalada en la carátula es **firme** y que la ha comunicado con la anticipación suficiente.

III. Declaran AMBAS PARTES:

Que se reconocen la personalidad con la que comparecen, que no existe error, dolo, mala fe ni vicio alguno del consentimiento, y que es su voluntad obligarse conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA — OBJETO

EL PRESTADOR se obliga a diseñar, desarrollar y publicar una **invitación digital** para el evento identificado en la carátula, con el alcance funcional del plan contratado, detallado en el **Anexo Único** que forma parte integral de este contrato.

El servicio se presta bajo la modalidad de **obra por encargo**, en términos del artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

SEGUNDA — ALCANCE

El alcance es **exclusivamente** el marcado en el Anexo Único. Toda función no marcada está fuera de alcance y solo podrá incorporarse mediante acuerdo escrito con el ajuste de precio correspondiente.

EL PRESTADOR entrega la invitación como un sitio web accesible mediante **enlace único y código QR**. La invitación no es una aplicación móvil, no se distribuye en tiendas de aplicaciones y no requiere instalación por parte de los invitados.

TERCERA — PRECIO Y FORMA DE PAGO

EL CLIENTE pagará la cantidad de **\$[MONTO] M.N. ([MONTO CON LETRA] pesos 00/100 Moneda Nacional)**, conforme al plan contratado:

Plan	Precio	Vigencia de publicación
Esencial	\$499 M.N.	3 meses
Pro	\$899 M.N.	6 meses
Premium	\$1,599 M.N.	12 meses

Forma de pago: 50% de anticipo a la firma y 50% a la aprobación del diseño, previo a la publicación.

Plan	Precio	Anticipo a la firma	Saldo a la aprobación
Esencial	\$499 M.N.	\$250 M.N.	\$249 M.N.
Pro	\$899 M.N.	\$450 M.N.	\$449 M.N.
Premium	\$1,599 M.N.	\$800 M.N.	\$799 M.N.

El pago se realiza por transferencia electrónica a la cuenta que EL PRESTADOR indique por escrito. Si EL CLIENTE requiere Comprobante Fiscal Digital (CFDI), se adicionará el **Impuesto al Valor Agregado del 16%** y deberá proporcionar su constancia de situación fiscal antes de la emisión.

La invitación **no se publica** hasta que el precio esté cubierto en su totalidad.

CUARTA — PLAZOS

EL PRESTADOR entregará el **primer borrador** dentro de los **3 a 5 días hábiles** siguientes a que se cumplan ambas condiciones: recepción del anticipo y recepción completa del material señalado en la Cláusula Sexta.

Cada día hábil de demora de EL CLIENTE en entregar material o retroalimentación recorre la fecha de publicación en la misma proporción.

Contratación con menos de 10 días naturales de anticipación al evento. EL PRESTADOR podrá aceptarla a su criterio, en cuyo caso aplicará un **cargo por urgencia de \$499 M.N.**, pagadero junto con el anticipo, y LAS PARTES acordarán por escrito un calendario abreviado con entrega del primer borrador en **48 horas hábiles**. Sin ese acuerdo, EL PRESTADOR no garantiza la publicación antes del evento.

QUINTA — REVISIONES Y APROBACIÓN

EL CLIENTE tiene derecho a **revisiones ilimitadas del diseño y del contenido** antes de la publicación. Las revisiones se solicitan de forma consolidada y por escrito.

Se entiende por revisión el ajuste de textos, fechas, fotografías, colores, tipografías y orden de secciones sobre la propuesta entregada. **No constituye revisión** el cambio de concepto que obligue a rehacer la invitación desde cero por tercera o ulterior ocasión, ni el cambio de tipo o fecha del evento; estos supuestos se cotizan por separado.

Ninguna invitación se publica sin la aprobación escrita de EL CLIENTE.

Garantía de satisfacción previa a la publicación. Si después de al menos **2 (dos) rondas completas** de ajustes EL CLIENTE no queda satisfecho con el diseño, podrá solicitar por escrito la terminación del contrato **antes de la publicación** y EL PRESTADOR le reembolsará el **100% de lo pagado** dentro de los 10 días hábiles siguientes. En tal caso, ninguna de LAS PARTES conserva obligación adicional y EL CLIENTE no adquiere derechos sobre las propuestas de diseño no pagadas.

SEXTA — MATERIAL A CARGO DE EL CLIENTE

EL CLIENTE entregará, dentro de los **5 (cinco) días naturales** siguientes a la firma:

- a)** Nombres de los anfitriones, festejados, padres y padrinos, con la ortografía definitiva.
- b)** Fecha, horarios e itinerario del evento.
- c)** Nombre y dirección exacta de la o las sedes, con enlace de mapa si lo tiene.

d) Fotografías en formato .jpg o .png , de al menos 1500 px por lado.

e) Código de vestimenta, hashtag, mesa de regalos y sugerencia de hospedaje, cuando apliquen.

f) Música, video o listado de invitados, cuando el plan contratado los incluya.

EL CLIENTE declara ser titular de los derechos sobre el material que aporta, o contar con autorización para usarlo, y libera a EL PRESTADOR de cualquier reclamación de terceros por ese concepto, incluidas las derivadas del uso de fotografías, música o imagen de personas.

Datos definitivos. Los nombres, fechas y sedes se toman como definitivos al momento de la aprobación. La corrección de errores atribuibles a la información proporcionada por EL CLIENTE después de la publicación se atiende conforme a la Cláusula Séptima si está dentro de la vigencia, y no genera derecho a reembolso ni a compensación por invitaciones ya enviadas.

SÉPTIMA — VIGENCIA DE PUBLICACIÓN Y EDICIONES

La invitación permanecerá publicada, accesible y con alojamiento incluido durante la vigencia del plan contratado —**3, 6 o 12 meses**— contados **a partir de la fecha de publicación**.

Durante la vigencia, EL CLIENTE puede solicitar sin costo adicional la edición de **textos, fechas, fotografías y galería**. Las solicitudes se atienden dentro de los **3 (tres) días hábiles** siguientes, en horario laboral. La edición no incluye funciones nuevas ni el rediseño integral de la invitación.

Al concluir la vigencia, EL PRESTADOR retirará la invitación de línea previo aviso con **10 (diez) días naturales** de anticipación. EL CLIENTE podrá:

a) Renovar la publicación por periodos adicionales de 6 meses a **\$399 M.N.**; o

b) Solicitar sin costo una copia estática descargable de la invitación y de las confirmaciones recibidas, dentro de los 30 días naturales siguientes al retiro.

Concluido ese plazo, EL PRESTADOR eliminará la información de forma segura.

OCTAVA — CONFIRMACIONES DE ASISTENCIA Y DATOS DE INVITADOS

La invitación recaba datos personales de los invitados (nombre, número de pases, confirmación de asistencia y, en su caso, teléfono o preferencias).

EL CLIENTE es el responsable de esos datos en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. **EL PRESTADOR actúa únicamente como encargado**, y se obliga a tratarlos solo conforme a las instrucciones de EL CLIENTE, no usarlos para finalidad distinta, no transferirlos a terceros, aplicar medidas de seguridad razonables y suprimirlos al concluir el servicio.

EL PRESTADOR pondrá a disposición de EL CLIENTE la lista de confirmaciones durante toda la vigencia y una exportación final al concluirla.

EL PRESTADOR **no garantiza** que la totalidad de los invitados confirme, ni responde por la veracidad de los datos que estos capturen.

NOVENA — CONTROL DE ACCESO Y CÓDIGOS QR *(solo plan Premium)*

Cuando el plan contratado incluya links personalizados, códigos QR y sistema de check-in, EL PRESTADOR entregará la herramienta funcional y probada, así como una guía breve de uso.

La operación del control de acceso el día del evento corre por cuenta de EL CLIENTE. Salvo pacto expreso por escrito y con costo adicional, EL PRESTADOR **no presta acompañamiento presencial ni guardia remota** durante el evento.

El funcionamiento del escaneo de códigos depende de la conexión a internet disponible en la sede, circunstancia ajena a EL PRESTADOR. EL PRESTADOR entregará, además, un listado imprimible de invitados como respaldo ante fallas de conectividad.

DÉCIMA — GARANTÍA

EL PRESTADOR otorga una garantía de **30 (treinta) días naturales** contados desde la publicación, o **hasta la fecha del evento si esta ocurre antes**, durante la cual corregirá sin costo cualquier falla, error de despliegue o comportamiento que no corresponda a lo pactado.

La garantía **no cubre**: cambios de contenido solicitados por EL CLIENTE —que se rigen por la Cláusula Séptima—, funciones no contratadas, errores en la información proporcionada por EL CLIENTE, ni interrupciones imputables a los proveedores de infraestructura, a la red de la sede o a los dispositivos de los invitados.

Compromiso de disponibilidad el día del evento. Si por causa imputable a EL PRESTADOR la invitación resultara inaccesible durante más de **4 (cuatro) horas continuas** dentro de las 48 horas previas al evento o durante su celebración, EL CLIENTE tendrá derecho al reembolso del **50% del precio pagado**, como pena convencional única y total, en términos de la Cláusula Décima Cuarta.

Soporte post-lanzamiento. Adicionalmente a la garantía, el plan **Pro** incluye **30 (treinta) días naturales** y el plan **Premium 90 (noventa) días naturales** de soporte post-lanzamiento, contados desde la publicación, para dudas de uso y ajustes menores, sin exceder en ningún caso la vigencia contratada. Se presta en horario laboral con respuesta dentro de las 24 horas hábiles siguientes. No comprende funcionalidad nueva ni el rediseño de la invitación.

DÉCIMA PRIMERA — CANCELACIÓN

11.1 Cancelación por EL CLIENTE. Podrá cancelar en cualquier momento mediante aviso escrito. El reembolso se calcula sobre el avance real:

Momento de la cancelación	Reembolso
Antes de entregar el primer borrador	100% de lo pagado
Entregado el primer borrador, sin aprobación	50% de lo pagado
Diseño aprobado o invitación publicada	No aplica reembolso

11.2 Cancelación o cambio de fecha del evento. Si el evento se cancela o se pospone por causas ajenas a EL PRESTADOR, el servicio se considera prestado y **no genera reembolso**. Si el evento se pospone y la invitación se encuentra dentro de su vigencia, EL PRESTADOR actualizará fechas y datos sin costo. Si la nueva fecha excede la vigencia contratada, aplicará la tarifa de renovación de la Cláusula Séptima.

11.3 Cancelación por EL PRESTADOR. Podrá rescindir sin responsabilidad, devolviendo el saldo no devengado, si EL CLIENTE solicita contenido ilícito o que infrinja derechos de terceros, incurre en mora superior a 15 días naturales, o da trato abusivo a EL PRESTADOR.

DÉCIMA SEGUNDA — PROPIEDAD INTELECTUAL

12.1 Cubierto el precio en su totalidad, EL PRESTADOR cede a EL CLIENTE los **derechos patrimoniales** sobre el diseño, los textos y los recursos gráficos creados específicamente para su invitación, para su uso personal y no comercial.

12.2 Permanecen en titularidad de EL PRESTADOR el código base, las plantillas, los componentes y las animaciones reutilizables de su autoría, sobre los cuales otorga a EL CLIENTE una **licencia de uso personal, perpetua e intransferible** como parte de la invitación entregada. EL CLIENTE no podrá revender, sublicenciar ni comercializar la invitación como producto propio.

12.3 Todo material aportado por EL CLIENTE —fotografías, nombres, música, video— permanece en su propiedad.

12.4 Portafolio. EL PRESTADOR podrá exhibir la invitación en su portafolio y redes sociales, **omitiendo apellidos, dirección exacta de la sede y la lista de invitados**. EL CLIENTE puede revocar esta autorización en cualquier momento mediante simple aviso escrito. *(Marcar si EL CLIENTE **no** autoriza desde el inicio: [] .)*

DÉCIMA TERCERA — CONFIDENCIALIDAD

EL PRESTADOR guardará confidencialidad sobre la información del evento, la lista de invitados y los datos de contacto a los que tenga acceso, obligación que subsiste por **2 (dos) años** posteriores a la conclusión del servicio.

DÉCIMA CUARTA — LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad total y acumulada de EL PRESTADOR, por cualquier concepto y con independencia del fundamento de la reclamación, **no excederá del monto efectivamente pagado** por EL CLIENTE conforme a este contrato.

EL PRESTADOR **no responde** por: la asistencia efectiva de los invitados; decisiones de logística, catering o proveedores del evento; fallas de la red de la sede o de los dispositivos de los invitados; interrupciones de servicios de terceros; ni por daños indirectos, morales o lucro cesante.

Esta limitación no aplica en casos de dolo o negligencia grave, ni afecta los derechos irrenunciables que correspondan a EL CLIENTE conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

DÉCIMA QUINTA — NOTIFICACIONES Y FIRMA ELECTRÓNICA

Las notificaciones se practicarán por correo electrónico a devify.dev@gmail.com y a [CORREO DEL CLIENTE]. LAS PARTES reconocen además **WhatsApp** como canal válido de comunicación operativa; las aprobaciones y cancelaciones, sin embargo, deberán constar por correo electrónico.

LAS PARTES aceptan que este contrato pueda suscribirse mediante **firma electrónica o firma autógrafa digitalizada**, reconociéndole plena validez conforme a los artículos 89 a 114 del Código de Comercio.

DÉCIMA SEXTA — LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

Este contrato se rige por el Código Civil Federal, el Código de Comercio y la Ley Federal del Derecho de Autor.

Antes de acudir a instancia judicial, LAS PARTES agotarán un periodo de negociación directa de **15 (quince) días naturales**. Agotado sin acuerdo, se someten a la jurisdicción de los **tribunales competentes del Estado de México**, renunciando a cualquier otro fuero.

ANEXO ÚNICO — ALCANCE DEL PLAN CONTRATADO

Marcar el plan contratado. Lo no marcado está fuera de alcance.

Plan Esencial — \$499 M.N. · vigencia 3 meses

- ☐ Cuenta regresiva e itinerario
- ☐ Ubicación con GPS
- ☐ Galería de fotos
- ☐ Confirmación de asistencia
- ☐ Mesa de regalos (enlace)
- ☐ Código de vestimenta y hashtag
- ☐ Mención de padres / padrinos
- ☐ Sugerencia de hospedaje
- ☐ Envíos ilimitados del enlace

Plan Pro — \$899 M.N. · vigencia 6 meses

Todo lo del plan Esencial, más:

- ☐ Música de fondo y animaciones
- ☐ Galería de fotos y video
- ☐ Listado de asistencia confirmada
- ☐ Número de pases asignados
- ☐ Invitaciones múltiples (10 a 20 sugerido)
- ☐ Confirmación por WhatsApp y formulario
- ☐ Botón para agregar al calendario
- ☐ Playlist colaborativa

Plan Premium — \$1,599 M.N. · vigencia 12 meses

Todo lo del plan Pro, más:

- ☐ Invitaciones personalizadas por invitado
- ☐ Nombre de invitado o familia y pases asignados
- ☐ Enlace único por invitación
- ☐ Código QR y sistema de check-in
- ☐ Control de acceso en el evento
- ☐ Diseño completamente personalizado
- ☐ Álbum colaborativo para compartir fotos

Límites cuantitativos

Estos números son el alcance incluido. Excederlos se cotiza por separado.

Concepto	Esencial	Pro	Premium
----------	----------	-----	---------

Fotografías a procesar	15	30	50
Secciones de la invitación	8	12	16
Pistas de música de fondo	—	1	1
Video de portada · duración máxima 60 s	—	1	1
Invitados en lista personalizada	—	—	300
Rondas de ajustes antes de publicar	Ilimitadas	Ilimitadas	Ilimitadas
Idiomas	1	1	1

Excedentes. Fotografía adicional procesada: **\$25 M.N.** cada una. Invitado adicional en lista personalizada: **\$5 M.N.** cada uno, a partir del invitado 301. Sección o dinámica no contemplada: se cotiza por separado, con un mínimo de **\$500 M.N.**

Fuera de alcance (explícito)

Producción fotográfica o de video · Retoque profesional de imágenes · Redacción de textos desde cero · Diseño de logotipo o identidad · Impresión de material físico · Licencias de música comercial · Envío masivo de mensajes a invitados por cuenta de EL PRESTADOR · Operación presencial el día del evento · Aplicación móvil nativa.

Leído que fue el presente contrato por LAS PARTES, y enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman en **Naucalpan de Juárez, Estado de México**, a los _____ días del mes de _____ de **20**_____.

EL PRESTADOR	EL CLIENTE
_____	_____
Hector Alejandro Cruz Solis	[NOMBRE DEL CLIENTE]

RFC: CUSH011107NH8	Correo: [CORREO]
Devifly · devifly.dev	Teléfono: [TELÉFONO]